① 도로점용허가 — 처리기간 · 붙일 서류 · 면적 · 기간 (저절로)

※ 도로(도로구역 포함)를 점용하려면 도로관리청의 허가를 받아야 하고, 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경할 때도 같습니다(도로법 제61조제1항). 여기 적은 값으로 신청서의 도로의 종류 · 점용 면적 · 점용기간 · 굴착기간이 채워지고, 처리기간 · 붙일 서류 · 수수료가 서식 뒤쪽 그대로 나옵니다.

㉮ 어디에 내나 — 도로 · 도로관리청 · 점용의 구분

도로의 종류		고르면 신청하는 곳 · 담당부서가 뒤쪽 «신청안내» 대로
신청하는 곳		
담당부서		
도로관리청(허가하는 곳)		도로를 맡은 관청 — 국토교통부(고속국도 · 일반국도의 국토관리사무소 등) · 특별시 · 광역시 · 도 · 특별자치시 · 특별자치도
점용의 구분		일반점용 · 일시점용 · 아치 및 육교 사용 · 공작물의 설치 · 도로의 굴착 (뒤쪽 처리기간 표)
처리기간		
접수 → 처리		
⑤ 수수료		

㉯ 굴착 · 붙일 서류

도로를 파나요(굴착 수반)		
사업계획서대로 해도 된다는 통보(시행령 제56조제3항)		굴착할 때만 — 받았으면 설계도면 · 매설물 관리자 의견서를 뺌
신청인이 주요지하매설물 관리자인가요		굴착할 때만 — «예» 면 사후관리계획을 붙임
붙일 서류		
신청 전에		

㉰ 점용 장소 · 면적 (신청서 ②)

구간	위치(측점 · 도로중심선에서 좌우 거리)	길이(m)	폭(m)	면적(㎡)
1				
2				
3				
4				
점용 면적 합계				

※ 점용 장소의 면적은 축척 1,200분의 1 이상의 평면도에 도로중심선에서의 좌우거리 및 위치를 표시합니다(작성방법 3 — 시행령 제55조제6호 · 제8호 · 제12호는 표시하지 않음). 면적은 구간마다 길이 × 폭(소수 둘째 자리 반올림)을 더한 값입니다.

㉱ 점용기간 · 굴착기간 · 연장

점용기간		~		
굴착기간		~		
기간 확인				
연장하려면				

※ 허가를 받으면 관계 규정에 따라 점용료를 내고, 허가면적을 넘게 점용하면 300만원 이하의 과태료 · 허가 없이 점용하면 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금과 변상금이 부과됩니다(서식 뒤쪽 유의사항 1 · 2). 조례로 정하는 수수료 금액은 짐작해 적지 않았습니다 — 신청하는 곳에 확인합니다.

← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다

■ 도로법 시행규칙[별지 제24호서식] <개정 2022. 11. 17.>

도로점용허가 신청서

※ 뒤쪽의 유의사항 및 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

(앞쪽)

접수번호		접수일		처리기간	뒤쪽 참조

신청인	성명(법인의 경우는 그 명칭 및 대표자 성명)			주민등록번호(외국인등록번호 또는 법인등록번호)		
	상 호			사업자등록번호		
	주소(법인의 경우는 주된 사무소의 소재지)					
	휴대전화번호		전화번호		전자우편	

신청내용	도로의 종류		노선번호 (노선명)		
	①점용의 목적				
	②점용의 장소 및 면적				
	점용기간		굴착기간		
	점용물의 구조				
	③공사의 방법				
	공사의 시기				
	④도로의 복구방법				

「도로법」 제61조 및 같은 법 시행령 제54조제1항에 따라 위와 같이 도로점용허가를 신청합니다.

년 월 일

신 청 인 (서명 또는 인)

도로관리청 귀하

첨부서류	1. 설계도면(전자도면으로 한정합니다). 다만, 도로의 굴착을 수반하는 도로점용허가의 신청인 경우로서 「도로법 시행령」 제56조제1항에 따라 제출한 사업계획서대로 도로점용에 관한 사업을 할 수 있다는 같은 법 시행령 제56조제3항에 따른 통보를 받은 경우(「도로법 시행령」 제56조제1항에 따라 사업계획서를 제출한 경우로 한정합니다)는 제외합니다. 2. 도로의 굴착을 수반하는 도로점용허가의 신청인 경우에는 다음 각 목의 서류 가. 주요지하매설물 관리자의 의견서[「도로법 시행령」 제56조제1항에 따라 제출한 사업계획서대로 도로점용에 관한 사업을 할 수 있다는 같은 법 시행령 제56조제3항에 따른 통보를 받은 경우(「도로법 시행령」 제56조제1항에 따라 사업계획서를 제출한 경우로 한정합니다)는 제외합니다] 나. 주요지하매설물의 사후관리계획(신청인이 주요지하매설물의 관리자인 경우로 한정합니다) 다. 「도로법 시행령」 제62조에 따른 도로관리심의회의 심의 · 조정 결과를 반영한 안전대책 등에 관한 서류	⑤수수료 1,000원 또는 행정청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정하는 금액

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)

유 의 사 항

근거 법률	도로구역에서의 도로점용은 도로관리청의 허가를 받아야 합니다(「도로법」 제61조제1항).

1. 허가를 받지 않고 도로를 점용하는 경우에는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금을 물게 되며, 변상금이 부과됩니다(「도로법」 제72조 및 제114조제6호).

2. 허가를 받은 자는 관계 규정에 따라 점용료를 납부하여야 하며, 허가면적을 초과하여 점용한 경우에는 300만원 이하의 과태료가 부과됩니다(「도로법」 제117조제2항제1호).

3. 도로굴착을 수반하는 점용의 경우에는 도로점용허가 신청 전에 점용에 관한 사업계획서 등을 도로 관리청에 제출하여 도로관리심의회의 조정을 받아야 합니다(「도로법 시행령」 제56조제1항 및 제3항).

4. 점용기간을 연장하려는 경우에는 허가기간이 끝나기 전까지 연장허가를 받아야 합니다.

작 성 방 법

1. 신청인란의 상호란 및 사업자등록번호란은 개인 및 법인 사업자의 경우만 적습니다.

2. ①에는 휴게소, 주유소, 공장, 아파트, 진입로 등 점용목적을 적습니다.

3. ② 중 점용 장소의 면적의 경우 축척 1,200분의 1 이상의 평면도에 도로중심선에서의 좌우거리 및 위치를 표시합니다. 다만, 「도로법 시행령」 제55조제6호 · 제8호 및 제12호의 경우에는 도로중심선으로부터 좌우거리 및 위치를 표시하지 않습니다.

4. ③에는 점용목적물이 지하에 매설되어 있는 경우 공사방법(노면굴착시공 또는 압입시공)을 적습니다.

5. ④에는 도로굴착을 수반하는 점용의 경우 신청인 또는 도로관리청(허가자) 복구로 적습니다.

6. ⑤에는 도로관리청이 국토교통부장관인 경우에는 수입인지를 붙이고, 도로관리청이 특별시장, 광역시장, 특별자치시장, 도지사, 특별자치도지사, 시장, 군수 및 구청장인 경우에는 해당 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 조례로 정하는 방법에 따릅니다.

처 리 기 간

점용의 구분	특별시			광역시 및 도			국토교통부		
	접수	처리	기간	접수	처리	기간	접수	처리	기간
도로의 일반점용	동	구	5일 (3일)	구 · 읍 · 면	시 · 군	5일 (3일)	지방국토관리청 국토관리사무소	지방국토관리청 국토관리사무소	7일 (5일)
도로의 일시점용	동	시	2일	구 · 시 · 읍 · 면	구 · 시 · 읍 · 면	2일			7일 (5일)
아치 및 육교 사용	시	시	4일 (3일)	시 · 군	시 · 군	4일 (3일)			7일 (3일)
공작물의 설치	구	구	10일 (5일)	구 · 시 · 군	시 · 도	8일 (5일)			7일 (5일)
도로의 굴착	구	구	10일 (5일)	구 · 시 · 군	구 · 시 · 군	5일 (3일)			7일 (5일)
비고	1. 특별자치시 및 특별자치도의 경우 도로점용 허가신청은 직접 접수하고 처리하며, 그 처리기간은 점용의 구분에 따라 광역시 및 도의 처리기간을 적용합니다. 2. ( )안의 일수는 전체 처리기간 중 경찰청(경찰서)과의 협의처리기간입니다.								

신청안내 및 처리절차

신청하는 곳	1. 고속국도: 한국도로공사지사 2. 일반국도: 국토관리사무소 3. 특별시도 · 광역시도 · 지방도 · 시도 · 군도 및 구도: 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 도 · 특별자치도 · 시 · 군 및 구(읍 · 면 · 동)	담당부서	1. 고속국도: 도로과 2. 일반국도: 보수과 3. 특별시도 · 광역시도 · 지방도 · 시도 · 군도 및 구도: 건설과 또는 건설관리과

신청서 작성	→	접수	→	검토	→	결재	→	허가증 발급
신청인		도로관리청		도로관리청		도로관리청		도로관리청